

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2631/2536

นาง สุ สวาท จันทร์ ดี

นาง พิมพ์ ประไพ ประดิษฐ์ บรรเลง

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 177 วรรคสอง

จำเลยให้การตอนแรกว่า จำเลยทำสัญญากู้เงินกับโจทก์จริงแต่ทำขึ้นเพื่อเป็นประกันการที่โจทก์ให้จำเลยเป็นตัวแทนนำเงินไปให้ผู้อื่นกู้ จำเลยไม่ได้รับเงินตามสัญญา เป็นการใช้สิทธิโดยมิชอบตามกฎหมาย แต่จำเลยให้การของจำเลยตอนหลัง จำเลยให้การว่า หากฟังว่าจำเลยกู้เงินโจทก์จริง จำเลยได้ชำระเงินแก่โจทก์แล้ว เป็นการรับว่าจำเลยกู้เงินโจทก์จริง คำให้การของจำเลยจึงขัดแย้งกัน จำเลยมิได้ปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์โดยชัดแจ้งว่าจำเลยไม่ได้ทำสัญญากู้เงินกับโจทก์ จึงเป็นคำให้การที่ไม่ชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177 วรรคสอง ถือว่าจำเลยได้ยอมรับตามข้ออ้างของโจทก์

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินตามสัญญาจำนวน 57,225 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินจำนวน 56,000บาท นับแต่วันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยทำสัญญากู้เงินกับโจทก์จริง แต่เป็นการค้ำประกันการที่โจทก์ให้จำเลยเป็นตัวแทนนำเงินไปให้ผู้อื่นกู้โดยให้จำเลยเก็บดอกเบี้ยทบต้นเป็น

รายวันจากผู้กู้ส่งให้โจทก์ จำเลยไม่เคยได้รับเงินตามสัญญากู้เงิน สัญญากู้เงินมิได้กำหนดดอกเบี้ยและมีได้กำหนดเวลาชำระเงิน แต่โจทก์มาเพิ่มเติมในภายหลังและโจทก์ไม่เคยบอกกล่าวให้จำเลยชำระเงินที่กู้ หากฟังว่าจำเลยกู้เงินโจทก์จริงจำเลยได้ชำระเงินให้โจทก์แล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ชั้นชี้สองสถาน ศาลชั้นต้นเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้ จึงให้ตั้งสองสถานงดสืบพยานโจทก์และพยานจำเลย แล้วพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 56,000 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2532 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ แต่ดอกเบี้ยนับถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน 1,225 บาท ตามที่โจทก์ขอ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่าศาลชั้นต้นงดสืบพยานโจทก์และพยานจำเลยแล้วพิพากษาให้จำเลยรับผิดชอบชำระหนี้ตามสัญญากู้เงินตามฟ้องแก่โจทก์นั้น ชอบหรือไม่ จำเลยฎีกาประการแรกว่า จำเลยให้การว่าสัญญากู้เงินเอกสารหมายเลข จ.1 จำเลยและโจทก์ทำขึ้นเพื่อเป็นการค้ำประกันการที่จำเลยนำเงินของโจทก์ไปให้ผู้อื่นกู้ จำเลยไม่ได้รับเงินตามสัญญากู้เงิน คำให้การของจำเลยดังกล่าวปฏิเสธว่าจำเลยมิได้เป็นหนี้โจทก์ตามสัญญากู้เงินเอกสารหมายเลข จ.1 โจทก์มีหน้าที่ต้องพิสูจน์ว่าจำเลยทำสัญญากู้เงินและรับเงินไปจริง นั้น เห็นว่าจำเลยให้การตอนแรกว่า จำเลยได้ทำสัญญากู้เงินกับโจทก์จริง แต่ทำขึ้นเพื่อเป็นประกันการที่โจทก์ให้จำเลยเป็นตัวแทนนำเงินไปให้ผู้อื่นกู้ จำเลยไม่ได้รับเงินตามสัญญากู้เงิน

เป็นการปฏิเสธว่ามีได้กู้เงินจากโจทก์ แต่คำให้การของจำเลยตอนหลังจำเลยให้การว่า หากฟังว่าจำเลยกู้เงินโจทก์จริงจำเลยได้ชำระเงินแก่โจทก์แล้วเป็นการรับว่าจำเลยกู้เงินโจทก์จริงดังนี้คำให้การของจำเลยจึงขัดแย้งกัน จำเลยมิได้ปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์โดยชัดแจ้งว่า จำเลยไม่ได้ทำสัญญากู้เงินกับโจทก์ จึงเป็นคำให้การที่ไม่ชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177วรรคสอง จึงถือว่าจำเลยได้ยอมรับตามข้ออ้างของโจทก์ว่า จำเลยได้ทำสัญญากู้เงินและรับเงินไปจากโจทก์แล้ว โจทก์ไม่ต้องนำสืบตามข้ออ้างนั้นอีก ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ผู้เกียรติ สุนทรบุระ-บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คดีแพ่งเมื่อจำเลยยื่นคำให้การต้องยื่นคำให้การโดยชัดแจ้งข้อความใดที่โจทก์กล่าวอ้างมาในคำฟ้อง จำเลยจะต้องปฏิเสธข้อความนั้นโดยชัดแจ้งจะกล่าวกำกวมไม่ได้ ถ้าคำให้การของจำเลยกำกวมไม่ทราบว่ารับหรือปฏิเสธก็ต้องถือว่าจำเลยไม่ได้ปฏิเสธ หรือข้อใดที่จำเลยไม่ปฏิเสธก็เท่ากับว่าจำเลยยอมรับ เว้นแต่เห็นได้ว่าเป็นการปฏิเสธโดยปริยาย จะถือว่าจำเลยปฏิเสธอย่างคดีอาญาไม่ได้ เพราะคดีอาญาโจทก์มีหน้าที่แสดงว่าจำเลยได้กระทำความผิดตามฟ้อง แต่คดีแพ่งจำเลยต้องต่อสู้ มิ

ฉะนั้นจำเลยไม่มีประเด็นที่จะต่อสู้คดีซึ่งเท่ากับยอมรับตามข้ออ้างของโจทก์ ตามฎีกานี้เป็นกรณีที่จำเลยยื่นคำให้การขัดกันจึงถือว่าจำเลยมิได้ให้การโดยชัดแจ้งว่าจำเลยยอมรับหรือปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์ทั้งสิ้นหรือแต่บางส่วน รวมทั้งเหตุแห่งการนั้น จึงถือว่าจำเลยยอมรับ แต่บางกรณีขณะที่ยื่นคำให้การจำเลยไม่สามารถทราบได้ว่าข้อเท็จจริงเป็นไปตามที่ยื่นคำให้การจนกระทั่งมีการรังวัดสอบเขตก่อนเช่นนี้ไม่ถือว่าคำให้การขัดกันเช่นยื่นคำให้การว่าที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยมิได้รู้กล้าที่โจทก์หากรู้กล้าจำเลยก็ได้ครอบครองโดยสงบเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ คำให้การดังกล่าวไม่ขัดกัน คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1152/2526 โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยที่ 3 รับผิดชอบในฐานะผู้รับประกันภัยรถยนต์ของจำเลยที่ 2 ตามสำเนาภาพถ่ายกรมธรรม์ประกันภัยท้ายฟ้อง จำเลยที่ 3 ให้การว่าสำเนากรมธรรม์ประกันภัยท้ายฟ้องไม่มีการรับรองจากจำเลยที่ 3 ขอปฏิเสธว่าไม่ได้รับประกันภัยรถยนต์ไว้จากจำเลยที่ 2 และไม่มีนิติสัมพันธ์ต่อกันถ้าฟังว่าได้รับประกันภัยไว้ก็ไม่ต้องรับผิดชอบ เพราะจำเลยที่ 2 ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญากรมธรรม์ประกันภัย จึงไม่ได้รับความคุ้มครอง ดังนี้ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าคำให้การของจำเลยที่ 3 มีลักษณะขัดกันเองและไม่ขัดแจ้งตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 177 วรรคสอง คดีไม่มีประเด็นว่าจำเลยที่ 3 ได้รับประกันภัยรถยนต์คันเกิดเหตุไว้จากจำเลยที่ 2 หรือไม่ และไม่ถือว่าจำเลยคัดค้านความแท้จริงของสำเนาเอกสารตามมาตรา 125 จิตกรพัฒนาศิริ